第1回 100部屋貸しても、免許はいらない

宅建業と免許

前半 宅建業と免許

芯　**「自分の物件を自分で貸す」以外の取引を、不特定多数にくり返し行うなら免許がいる。事務所が1つの県だけなら知事、2つ以上の県なら大臣。**

1 町の3人。免許がいるのは誰？　「業として」＝不特定多数を相手に、反復継続して行うこと

大家さん
アパートの部屋を貸している
いらない　自ら貸借

会社員
自宅を1回だけ売る
いらない　1回だけ

地主さん
畑を20区画に分けて、次々に売り出す
免許がいる　くり返し売る

20区画を1人にまとめて、今回限りで売るなら、ふつうは「業として」に当たらない。相手が1人かどうかだけでは決まらず、目的やくり返し方も見る

2 免許がいる取引、いらない取引　取引の種類で外れるのは「自ら貸借」だけ

	自分が当事者	他人の代理・媒介
売買	免許がいる	免許がいる
交換	免許がいる	免許がいる
貸借	いらない	免許がいる

転貸（又貸し）も、自分が貸主として貸すので自ら貸借。いらない

国・地方公共団体は、宅建業法そのものが適用されない

3 免許はだれから？

事務所が1つの県だけ
■
知事の免許

事務所が2つ以上の県
■ ■
国土交通大臣の免許

決めるのは事務所の場所だけ。知事の免許でも、全国どこの物件でも取引できる

役所が変わるときは免許換え。新しい免許を受けると、それまでの免許は効力を失う

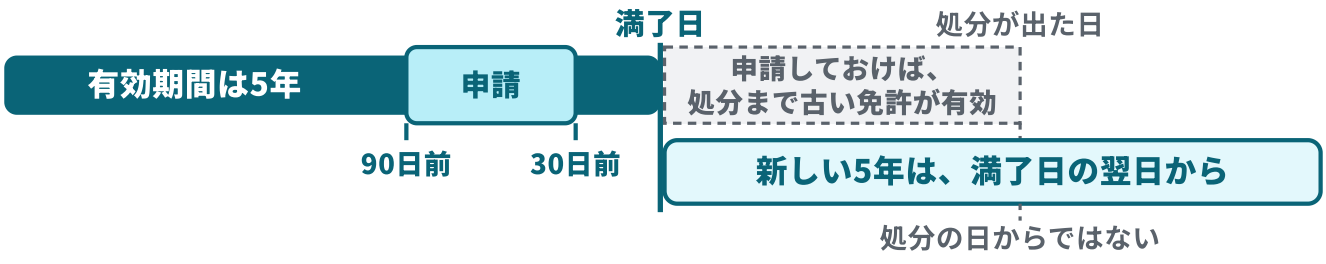
4 事務所とは？

事務所に数える

- 本店　支店で宅建業をしていれば、自分は宅建業をしていなくても
- 宅建業をしている支店
- 継続して業務ができる施設で、契約を結ぶ権限のある人を置く場所

数えない　宅建業をしていない支店

5 免許の期間と更新　運転免許に似ているが、違う点がある



後半

免許の基準

芯　**免許をもらえない人の名簿は「5年」で読む。ただし破産は復権すれば、執行猶予は期間が終われば、その日からすぐ免許を受けられる。**

6 名簿は「5年」で読む　すぐ戻れる例外は2つ

破産手続開始の決定	復権を得るまで欠格	**復権の日から、すぐ**
拘禁刑以上の刑	刑の執行を終わった日などから5年（罪の種類は問わない）	
執行猶予がついた刑	猶予の期間中は欠格	**満了の日から、すぐ**
罰金の刑（特定の罪だけ）	刑の執行を終わった日などから5年	

罰金でも欠格になる罪

宅建業法の違反・暴力団対策法の違反・傷害や暴行、脅迫などの暴力系の罪・背任

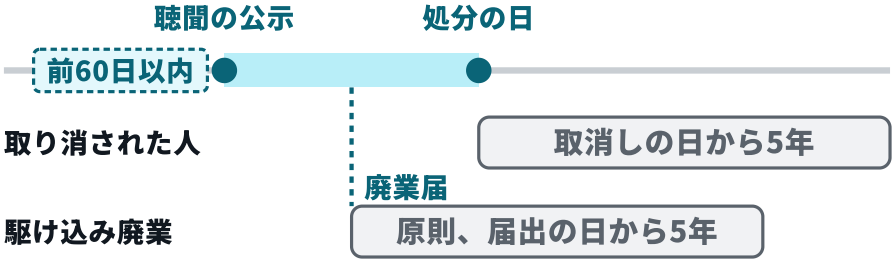
欠格にならない

道路交通法の違反などの罰金。控訴している間も（刑が確定していない）

7 取り消されたら5年　駆け込み廃業も同じ

取消しの理由（3つ）

- 不正な手段で免許を取った
- 業務停止に当たることをして、情状が特に重い
- 業務停止の処分に違反した



法人は、公示の日の前60日以内に役員だった人も5年



今日のワンポイント（放送の寄り道から）

なぜ、駆け込み廃業も取消しと同じ扱いなの？

悪質な業者が、取消しのあとは従業員になって待ち、期間が過ぎるとまた申請してきました。国会でその例が挙げられ、待つ期間は5年に、駆け込み廃業も同じ扱いになりました。

だから試験では、公示のあとに廃業届を出しても、原則、届出の日から5年欠格です。公示の前に出していた場合は、この欠格には当たりません。

8 本人だけでなく、まわりも見る　チームの出場停止と同じ

会社

役員　／　欠格の役員（非常勤でも）　／　使用人（政令で定める）

1人でも欠格なら、会社ごと免許を受けられない。役員は常勤・非常勤を問わない

未成年者

本人　／　法定代理人

営業について成年者と同じ行為能力がない場合。法定代理人に欠格事由がなければ、**免許を受けられる**